

ДОГОВОР № Pilot/ESPULOV/090726

г. Алматы

«09» июля 2026г.

ИП «Pilot-company», именуемое (-ый) в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Абдранова Асета Абеновича., действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 6003 № 0000123, с одной стороны, и **ИП «ЕСПУЛОВ»**, именуемое (-ый) далее «Заказчик», в лице Директора ЕСПУЛОВА БАТЫРБАЙ САРСЕНГАЛИЕВИЧА, на основании Талона № KZ13TWQ02899821, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, каждая в отдельности как Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику приборы контроля работы автотранспорта системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга автомобилей, а также компоненты системы, в дальнейшем именуемые как Оборудование, произвести установку Оборудования на транспортное средство Заказчика, а также подключить Оборудование к системе GPS/ГЛОНАСС мониторинга, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование и услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором. При этом оборудование не является противоугонной системой и может быть использовано исключительно в качестве дополнительной (к основной) системе охраны.

2. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 2.1. Стоимость Оборудования и Услуг указывается в Приложениях к Договору на каждую поставку, подписываемом Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 2.2. Заказчик обязуется произвести оплату общей суммы Договора на основании Счета Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
- 2.3. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 2.4. Обязательство Заказчика по оплате Оборудования считается исполненным при поступлении оплаты за Оборудование безналичным платежом на счет Поставщика или за наличный расчет в полном объеме.

3. АБОНЕНТСКАЯ ОПЛАТА

- 3.1. Оплата за услуги мониторинга транспорта производится Заказчиком наличным или безналичным расчетом в конце каждого месяца (квартала, года) за последующий месяц (квартал, год), согласно выставленному счету Поставщика.
- 3.2. Временной период оплаты определяется в Приложении №1 отдельным пунктом.
- 3.3. Минимальный платеж — за один месяц.
- 3.4. Счета на оплату выставляются и отправляются Заказчику по e-mail.
- 3.5. В случае просрочки платежа более чем на 5 календарных дней Поставщик приостанавливает предоставление доступа Заказчика в систему до полного погашения задолженности (в автоматическом режиме). Все платежи должны быть совершены до 25-го (двадцать пятого) числа месяца, идущего перед месяцем (периодом) оплаты.
- 3.6. Абонентская плата начисляется ежегодно и не может зависеть от факта использованием Заказчиком системы, так как сбор данных от объектов и передача данных на сервер Поставщика ведется независимо от количества и продолжительности входов в систему Заказчиком. Частичное или полное начисление абонентской платы может быть приостановлено на основании официального письма, переданного контактом указанном в Приложении №2 на бумажном носителе либо высланным на электронный адрес pilot01.company@gmail.com с подтверждением письма. Письмо должно содержать идентификационные данные объекта и срок приостановления Услуги (кратный 30 дням).
- 3.7. За день оплаты счета принимается дата поступления платежа на расчетный счет либо в кассу Поставщика. В случае задолженности, просрочки по настоящему Договору (то есть неполучения денег на счет Поставщиком по истечении указанного в Договоре срока), Поставщик в праве приостановить обслуживание Заказчика в соответствии с условиями Договора, при этом Заказчику может быть начислена пеня в размере ноль целых одной десятой процента (0,1 %) от подлежащей к оплате суммы, за каждый день просрочки, начиная от даты окончания срока платежа до дня фактической оплаты.
- 3.8. За нарушение сроков оплаты более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по истечении месяца, в котором услуги были оказаны, Поставщик имеет право отключить Заказчика от своего узла связи до полного погашения задолженности. За повторное подключение взимается плата как за новое подключение и регистрацию. Стоимость повторного подключения к системе мониторинга 1000 тенге.
- 3.9. Все расчёты за услуги производятся в Тенге.
- 3.10. Все банковские и комиссионные расходы Заказчик оплачивает самостоятельно.
- 3.11. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

4. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- 4.1. Заказчик заранее согласовывает с Поставщиком предполагаемую дату и место перенастройки Оборудования Заказчика на транспортное(-ые) средство(-а) Заказчика.
- 4.2. Подключение Оборудования Заказчика производится следующими этапами:
- подключение оборудования на транспортном средстве,
 - подключение оборудования к серверу Поставщика посредством GPRS соединения и предоставления Заказчику

доступа к нему.

- 4.3. Поставщик должен передать Заказчику Логин и Пароль доступа к системе в течение 24 рабочих часов с момента завершения перенастройки, но не ранее исполнения обязательств Заказчика по оплате.
- 4.4. Поставщик завершит работы по настройке системы, включая калибровки датчиков, настройки отчетов в течение 10 рабочих дней с момента установки оборудования.
- 4.5. Поставщик будет хранить данные, собираемые Оборудованием и передаваемые посредством GSM/GPRS канала на своем сервере в течение не менее 90 дней.
- 4.6. В течение срока действия настоящего договора Поставщик обязуется обеспечивать Заказчику возможность подключаться к серверу Поставщика и получать следующие данные по своему объекту, в пределах сети оператора GSM:
 - текущее местоположение объекта в режиме реального времени при наличии в месте положения объекта покрытия оператора GSM на карте Республики Казахстан (детально);
 - путь, пройденный объектом за любой интересующий интервал времени в километрах с погрешностью не более 5 %;
 - с какой скоростью в км/ч двигался объект с погрешностью не более 5%;
 - где, в какое время останавливался объект и на какой промежуток времени,
 - показания датчиков, если это предусмотрено спецификацией оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик

- 5.1.1. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и прерывания в работе происходящие из-за:
 - выхода из строя оборудования по любой причине;
 - проблем при передаче или соединении, произошедшие не по вине Поставщика;
 - ненадлежащего предоставления услуг Провайдера GSM сети, в том числе сбой сети, независимые от Поставщика;
 - вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
- 5.1.2. Поставщик не несет ответственности за использование полученной Заказчиком информации, за утрату Заказчиком своих идентификационных реквизитов или их передачу неопределенному кругу лиц и как следствие, за предоставление третьему лицу информации о передвижении автотранспорта Заказчика.
- 5.1.3. Поставщик не несет ответственность перед Заказчиком за упущенную выгоду вследствие предоставления услуг ненадлежащего качества. Ответственность Поставщика ограничена только стоимостью услуги.

5.2. Заказчик

- 5.2.1. Заказчик обязуется использовать услуги Поставщика только легальным способом и не передавать данные об услуге Поставщика третьим лицам.
 - 5.2.2. Обязуется в случае исходящих звонков и сообщений, а также пользования интернетом, с помощью SIM-карты, входящей в состав Оборудования Заказчик оплачивает вышеуказанные звонки, трафик и сообщения в полном объеме, согласно выставленному Поставщиком счету.
 - 5.2.3. Обязуется предоставить достоверные контактные данные ответственных лиц.
- ### 5.3. Общие
- 5.3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим договором.
 - 5.3.2. В случае нарушения Заказчиком условий договора Поставщик оставляет за собой право закрыть Заказчику доступ к услугам до момента разрешения конфликтной ситуации письменно уведомив об этом Заказчика за 5 рабочих дней.
 - 5.3.3. Все споры, возникшие, при исполнении договора и не урегулированные сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения споров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Предъявление Сторонами претензии как досудебного урегулирования спора до предъявления иска в суд обязательно.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Регламент предоставления и использования услуг, а также информация для Заказчика размещаются непосредственно на сервере Поставщика.
- 6.2. Поставщик имеет право отключать сервер на 96 (девяносто шесть) часов в год для проведения диагностических и профилактических мероприятий (обновление ПО, карт и пр.), направленных на обеспечение безотказной работы сервера.
- 6.3. Вся информация, передаваемая Заказчику посредством услуг Поставщика, является конфиденциальной и не может быть передана третьей стороне.
- 6.4. Поставщик может изменять тарифы на услуги сети передачи данных, условия предоставления услуг и сроки расчета, в случае изменения тарифов и условия провайдера, предоставляющего услуги сети передачи данных, о чем информирует Заказчика в местах работы с Заказчиком или средствами, телекса, факса, Интернет.
- 6.5. Заказчик может приостановить пользование услугой на срок, кратный 30 дням. При этом Заказчик обязан предупредить об этом Поставщика заранее в срок не менее 3х дней до предполагаемого отключения.

- 6.6. Все изменения и дополнения оговариваются Дополнительными соглашениями между Заказчиком и Поставщиком, которые являются неотъемлемой частью договора.
- 6.7. Поставщик не несет ответственности за работу деталей и узлов транспортного средства, не задействованных в работе аппаратно-программного комплекса.
- 6.8. В случае возникновения неисправностей по вине Поставщика, последний обязуется в течение 3-х рабочих дней устранить возникшие неисправности, препятствующие пользованию услугами.
- 6.9. В случае возникновения неисправностей у Заказчика, последний обязуется оплатить выезд специалиста Поставщика из расчета 5000 тенге за 1 посещение в пределах города дислокации поставщика. В других регионах РК к стоимости выезда прибавляется стоимость проезда и командировочные расходы.
- 6.10. В случае возникновения неисправностей, сбой в работе системы или оборудования, не зависимо от происхождения неисправностей, Заказчик должен направить «Заявку на сервис» установленного образца на электронный адрес Поставщика: pilot01.company@gmail.com Возможны любые другие способы информирования Поставщика о неисправности или потребности в сервисе, при этом заявка на сервис обязательна.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по нему.
- 7.2. Первоначальный срок действия настоящего Договора один год с даты подписания и регистрации. Если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о расторжении, настоящий Договор автоматически будет иметь силу в течение еще одного года. Подобным же образом настоящий Договор будет продлеваться из года в год, если не будет расторгнут в соответствии с письменным уведомлением, осуществленным не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 7.3. Всякие исправления по тексту, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон в каждом отдельном случае.
- 7.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка и предварительные соглашения теряют силу.
- 7.5. Сторона, привлекая третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим лицом, как за собственные действия.
- 7.6. Во всем ином, что прямо не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.
- 7.7. Настоящий Договор составлен без исправлений, включая Приложения, в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

Заказчик

ИП «Pilot-company»

Юр. Адрес: 050090 г. Алматы,

М-н Аксай 3 дом 17 кв 36

ИНН 680609301722

Реквизиты банка:

АО «Банк Центр Кредит»

Счет: KZ078562204151321755 (KZT)

БИК: KСJBKZKX

Тел: +7 747 479 98 96

e-mail pilot01.company@gmail.com

ИП «ЕСПУЛОВ»

Юр.Адрес: Республика Казахстан, ЗКО, Теректинский

районы, с. Подстепное, ул. Қазыбек би, д.159

БИН/ИНН 720217302650

Реквизиты банка:

АО «Kaspi Bank»

Счет: KZ75722S000047664777

БИК: CASPKZKA

Директор

Абдранов А.А.



Директор

ЕСПУЛОВ Б.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Спецификация оборудования и услуг

1. Оборудование

Поз	Наименование	Цена, тенге	Кол-во	ИТОГО
1	GPS-трекер	56 000	1	56 000
2	Установка оборудования на автомобиль	0	1	0
ИТОГО, тенге с НДС				56 000

2. Тарифы Поставщика (абонентская плата)

№	Наименование услуги	Тариф тенге/мес, за единицу	Кол-во объектов	ИТОГО в месяц
1	Абонентская плата за доступ к системе GPS мониторинга (стандарт)	2 500	1	2 500
	ИТОГО, тенге с НДС, за 1 год	30 000	1	30 000

3. Срок поставки: 5 рабочих дней с момента оплаты, склад Поставщика в Алматы.
4. Временной период абонентской платы: ежегодно.
5. Абонентская плата за 2026 год является акционной. Последующее обслуживание по мониторингу возможно с увеличением стоимости абонентской платы в большую сторону.

Поставщик



Заказчик